

감독분담금 분담요율 적용 특례

1. 다음 각 목의 어느 하나의 경우에 해당하는 검사대상기관에 대해서는 제4조의 규정에 의해 위원회가 매년 공고하는 감독분담금 분담요율에 불구하고 감독분담금 분담요율을 1만분의 0으로 한다.
 - 가. 제3조의2제7항제2호에 따른 영업수익이 30억원 미만
 - 나. 청산·파산 절차가 진행중(신청을 포함한다)
 - 다. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생 절차가 진행중
 - 라. 영업이 전부정지중
 - 마. 타법에 따라 검사수수료를 부과하는 경우
 - 바. 감독 및 검사 수요 등을 감안하여 원장이 부과가 부적절하거나 부과의 실익이 없다고 인정하는 경우
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 검사대상기관에 대해서는 제4조의 규정에 따라 위원회가 매년 공고하는 감독분담금 분담요율에도 불구하고 직전사업연도 중 검사를 실시한 경우에 한하여 100만원의 감독분담금을 부과한다. 다만, 해당기관이 제1호에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 - 가. 법 제38조제5호의 기관 중 신용협동조합(「신용협동조합법」 제95조제1항에 따라 신용협동조합으로 간주되는 지역농업협동조합과 지역축산업협동조합, 수산업협동조합 및 산림조합을 포함한다)
 - 나. 법 제38조제9호의 기관중 다음의 1에 해당하는 기관
 - (1) 「신용보증기금법」에 따른 신용보증기금
 - (2) 「무역보험법」에 따른 한국무역보험공사
 - (3) 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」에 따른 대부업자
 - (4) 「외국환거래법」에 따른 외국환중개회사 및 동법 시행령에 따른 소액해외송금업자
 - (5) 「보험업법」에 따른 보험계리사, 보험대리점(같은 법 시행령 제33조의2제1항에 따른 법인 보험대리점은 제외한다), 보험중개사, 손해사정사 및 그 밖의 보험관계단체(같은 법 제178조에 따른 "보험관계단체"를 말한다)
 - (6) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 투자회사등(해당 투자회사등의 재산을 운용하는 금융투자업자또는 업무집행사원이 별도로 있는 경우에는 해당 금융투자업자 또는 업무집행사원에만 분담금을 부과한다), 일반사무관리회사, 집합투자기구평가회사 및 금융투자관계단체
 - (7) 「산업발전법(법률 제9584호 산업발전법 전부개정법률로 개정되기 전의 것을 말한다)」에 따른 기업구조조정조합(해당 조합을 결성한 기업구조조정전문회사에 대한 검사를 동시에 실시한 경우에는 기업구조조정전문회사에만 분담금을 부과한다) 및 기업구조조정전문회사
 - (8) 「기업구조조정투자회사법」에 따른 기업구조조정투자회사(해당 투자회사의 재산을 운용하는 자산관리회사에 대한 검사를 동시에 실시한 경우에는 자산관리회사에만 분담금을 부과한다), 자산관리회사, 자산보관회사 및 일반사무수탁회사
 - (9) 「부동산투자회사법」에 따른 부동산투자회사(해당 투자회사의 재산을 운용하는 자산관리회사에 대한 검사를 동시에 실시한 경우에는 자산관리회사에만 분담금을 부과한다), 자산관리회사, 부동산투자자문회사 및 일반사무등위탁기관
 - (10) 「선박투자회사법」에 따른 선박투자회사(해당 투자회사의 재산을 운용하는 선박운용회사

에 대한 검사를 동시에 실시한 경우에는 선박운용회사에만 분담금을 부과한다), 선박운용회사 및 자산보관회사

(11) 「산업재해보상보험법」에 따른 근로복지공단

(12) 「전자금융거래법」에 따른 금융지주회사의 전산자회사(「금융지주회사법 시행령」 제2조 제2항제1호에 해당하는 회사)

3. 제2호가목의 감독분담금은 해당 신용협동조합이 속한 중앙회에 대하여 대신하여 부과하고, 중앙회는 신용협동조합으로부터 감독분담금을 대신 징수하여 징수한 감독분담금을 금융감독원에 납부한다.

4. 직전사업연도 부과한 감독분담금이 100만원 미만인 검사대상기관이 직전사업연도에 감독원 검사를 받은 경우 100만원의 감독분담금을 부과한다.

5. 제3조의2제3항제1호가목에 따른 금융감독원의 검사대상이 되는 업무와 관련한 영업수익은 다음 각 호와 같다

가. 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 제38조제6호에 따른 겸영여신업자 : 여신전문금융업법에 따른 신용카드업의 영업수익

나. 규정 별표1제1호나목에 따른 종합신용정보집중기관 : 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제25조의2에 따른 업무의 영업수익

다. 규정 별표1제1호거목에 따른 부가통신업자 : 여신전문금융업법에 따른 신용카드등부가통신업의 영업수익

라. 규정 별표1제1호너목에 따른 전자금융업자 및 금융지주회사의 전산자회사 : 전자금융거래법에 따른 전자금융업의 영업수익

6. 제3조의2제7항제3호마목부터 카목까지에 따른 원장이 정책적 또는 공공적인 것이라고 인정하는 부채 및 감독분담금 부과대상으로 적정하지 아니하다고 원장이 인정하는 부채는 각 호의 부채로 한정한다.

가. 법령, 조례, 규칙, 훈령, 예규 및 고시에 근거하여 발생한 차입금, 증거금, 보증금, 예수금 및 유보금(경영지도비율 준수 목적으로 한정한다.)

나. 「정부조직법」에 따른 국가행정기관으로부터 차입한 부채

다. 「지방자치법」 제2조제1항 각 호에 따른 지방자치단체 및 같은 조 제3항에 따른 특별지방자치단체로부터 차입한 부채

라. 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조제1항에 따라 지정된 공공기관으로부터 차입한 부채

마. 「지방공기업법」에 따른 지방공기업으로부터 차입한 부채

바. 특별법에 따라 설립된 법인으로부터 차입한 부채

사. 특별법에 따라 설립된 법인이 영위하는 공제의 책임준비금 중 해약환급금식 준비금의 적립한도를 초과하여 적립한 금액